

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 321/2533

พันเอกสิทธา พิบุลรัตน์

โจทก์

กองมรดกของนายประกล ดีระกนก

จำเลย

กองมรดกของนายประกล ดีระกนก

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132 (1), มาตรา 151 วรรคสอง, มาตรา 175, มาตรา 246, มาตรา 247

ความว่า จำเลยได้ยื่นฎีกา แต่บัดนี้จำเลยมีความประสงค์ขอถอนฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์แถลงท้ายคำร้องไม่คัดค้าน (อันดับ 165)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 217,200 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากเงินต้นดังกล่าวนับแต่วันที่นายประกล ดีระกนก ทำละเมิดไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา (อันดับ 146)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 165)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ คืบค่าขึ้นศาลให้จำเลย3 ใน 4
จำหน่ายคดีออกจากสารบบความศาลฎีกา

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ คืบค่าขึ้นศาลให้จำเลย3 ใน 4
จำหน่ายคดีออกจากสารบบความศาลฎีกา

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-สุเทพ กิจสวัสดิ์-พินิจ ฉิมพาลี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ